

Ética e Legislação



Prof^a. Rochelle
Silveira



2026.1

Universidade Federal do Ceará – UFC –
Campus de Quixadá

Oi, turma



Módulo 1 – Fundamentos Filosóficos e Éticos do Direito

- Conceitos de ética, moral e direito: distinções e inter-relações.



Legislação



Ética

ciência-filosofia das escolhas das ações com horizonte no interesse coletivo, universal.

Direito

conjunto de princípios que regulam a relação dos indivíduos em sociedade (norma-permissão-justiça).

Legislação

registro de normas e princípios que balizam o direito aplicado à sociedade.



Legislação



- Direito x Ética
 - Direito x Legislação
-
- O **direito objetivo** é o complexo de normas jurídicas que regem o comportamento humano, de modo obrigatório, prescrevendo uma sanção no caso de sua violação;
 - O **direito subjetivo** é a permissão dada por meio de norma jurídica, para fazer ou não fazer alguma coisa, para ter ou não ter algo, ou, ainda, a autorização para exigir o cumprimento da norma infringida ou a reparação do mal sofrido.
- 

Como nasce uma Lei



Legislação



LEI

“O preceito jurídico, elaborado por órgão competente com forma previamente estabelecida, mediante a qual as normas jurídicas são ditadas”



Constituição Federal

O começo de tudo

CONSTITUIÇÃO OU CARTA MAGNA

Constituição ou carta magna é um conjunto de regras de governo, muitas vezes codificada como um documento escrito, que enumera e limita os poderes e funções de uma entidade política.



Constituição Federal



O começo de tudo

CONSTITUIÇÃO OU CARTA MAGNA

- A **Constituição Federal do Brasil**, também conhecida como **Constituição de 1988**, foi promulgada em **5 de outubro de 1988**. Este documento é a **lei fundamental do país** e estabelece os princípios, direitos e deveres que regem a sociedade brasileira.

Constituição Federal



O começo de tudo

Estado Democrático de Direito:

A Constituição declara que o Brasil é um **Estado Democrático de Direito**, baseado em princípios como:

- soberania,
- cidadania,
- dignidade da pessoa humana,
- valores sociais do trabalho
- pluralismo político.

Constituição Federal

O começo de tudo

Divisão de Poderes:

- Ela estabelece os **três poderes da União: Legislativo, Executivo e Judiciário**, que devem atuar de forma **independente e harmônica**.



Constituição Federal



O começo de tudo

Os Três Poderes são os principais componentes dessa divisão:

- **Poder Executivo:** Responsável pela **administração e execução das políticas públicas**.
- O chefe do Poder Executivo é o **Presidente da República** no Brasil.
- Ele lidera o governo, toma decisões executivas e gerencia os órgãos administrativos.

Constituição Federal



O começo de tudo

Os Três Poderes são os principais componentes dessa divisão:

- **Poder Legislativo:** Encarregado de **criar, modificar e aprovar leis**.
- No Brasil, o Poder Legislativo é representado pelo **Congresso Nacional**, composto pela **Câmara dos Deputados** e pelo **Senado Federal**.
- Os parlamentares debatem e votam projetos de lei, fiscalizam o Executivo e representam os interesses da população.

Constituição Federal



O começo de tudo

Os Três Poderes são os principais componentes dessa divisão:

- **Poder Judiciário:** Encarregado de interpretar e aplicar as leis.
- Os tribunais e juízes compõem o Poder Judiciário.
- Eles resolvem conflitos, julgam processos criminais e civis, garantindo a justiça e a proteção dos direitos individuais.

Essa separação de poderes é essencial para **equilibrar o sistema**, prevenir abusos e garantir a **harmonia** entre as instituições. A Constituição brasileira de **1988** estabelece essa tripartição como uma **cláusula pétrea**, ou seja, não pode ser abolida.

Constituição Federal



O começo de tudo

Objetivos Fundamentais:

- **Objetivos Fundamentais:** A Constituição define os **objetivos fundamentais** do Brasil, incluindo a construção de uma sociedade justa, solidária e livre, o desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades sociais.

Constituição Federal



O começo de tudo

PRECEITOS EXTERNOS:

- Independência nacional
- Prevalência dos direitos humanos
- Igualdade entre os estados
- Defesa de paz
- Repúdio ao terrorismo e ao racismo ou outra forma de discriminação

* Todos iguais perante a constituição

Constituição Federal



O começo de tudo

Breve história:

- *Surge no Fim da DITADURA MILITAR*
- Vem para ultrapassar um momento autoritário
- **RESGATE DA DEMOCRACIA (suprimido em 1967)**
- No séc. XX quase não houve democracia (República Velha, 15 anos de Vargas no poder, 20 anos do regime militar)

Constituição Federal



O começo de tudo

Breve história:

- 3 anos depois nasce a constituição de 88
- **CONSTITUIÇÃO CIDADÃ (1988)** – MAIOR PREOCUPAÇÃO COM O POVO/CIDADANIA/DIREITOS INDIVIDUAIS/LIBERDADES INDIVIDUAIS.
- **7ª Constituição Brasileira**

Constituição Federal

O começo de tudo

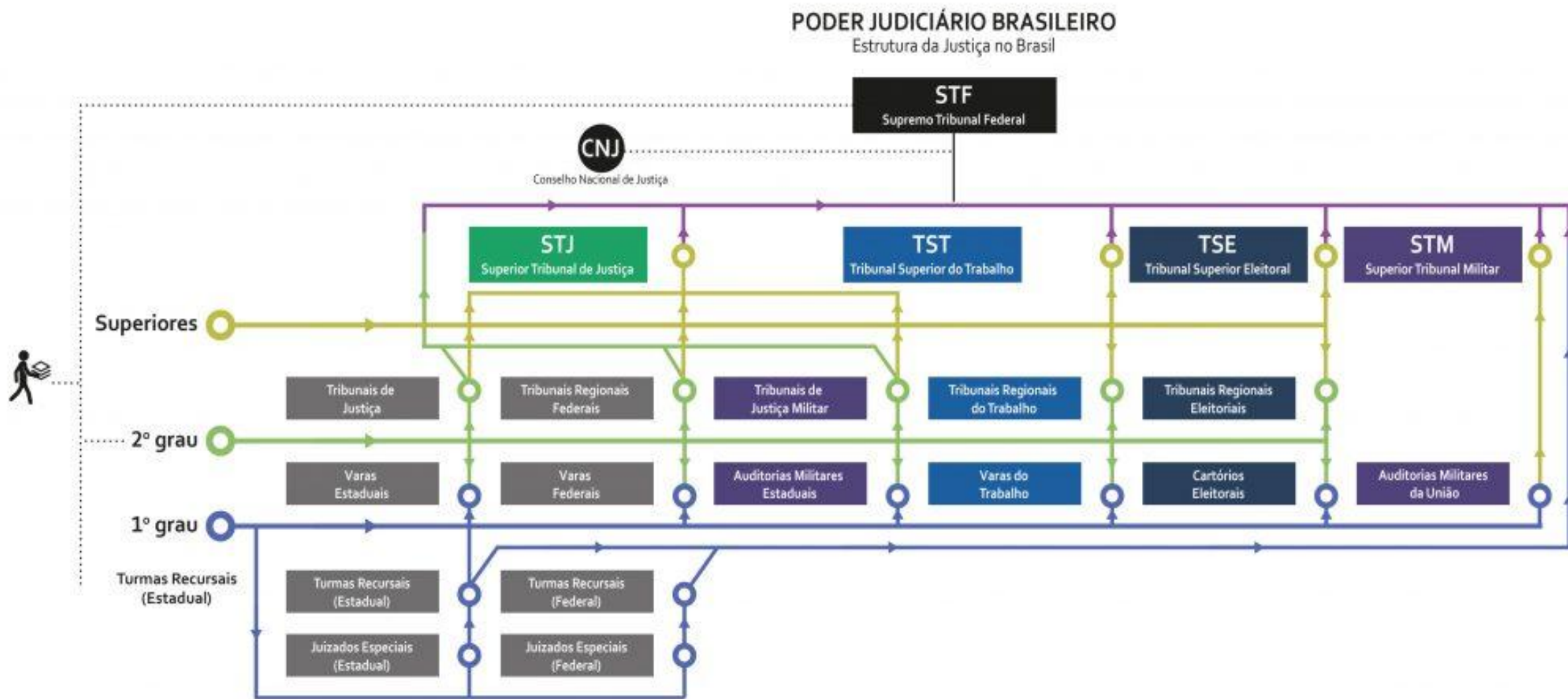
Breve história:

Documento mais importante da nossa federação.

- Dita toda forma de **organização social** e política do país, mas nem todas as leis estão na constituição (municipais, estaduais, federais – foram criadas posteriormente, a partir da constituição)



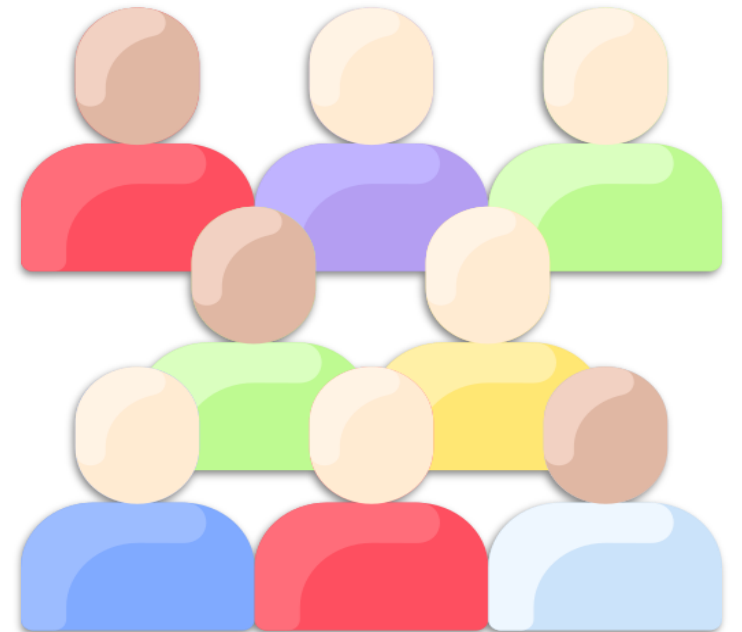
• Estrutura do Poder Judiciário Brasileiro



Responsabilidade civil e responsabilidade penal

• Direito Público e Direito Privado:

- O **direito público** é aquele que regula as relações em que o Estado é parte;
- O **direito privado** é o que disciplina as relações entre particulares, nas quais predomina, de modo imediato, o interesse de ordem privada.



Responsabilidade civil e responsabilidade penal

• O direito público abrange [Diniz, 2022]:

- o **direito constitucional**, que visa regulamentar a estrutura básica do Estado, disciplinando a sua organização ao tratar da divisão dos poderes, das funções e limites de seus órgãos e das relações entre governantes e governados;
- o **direito administrativo**, que é o conjunto de normas que regem a atividade estatal, exceto no que se refere aos atos jurisdicionais e legislativos, visando à consecução de fins sociais e políticos ao regulamentar a atuação governamental, a administração dos bens públicos etc.;
- o **direito tributário**, disciplinando impostos, taxas e contribuições; o direito financeiro, que tem por escopo regular a despesa e a receita do Estado;
- o **direito processual**, que disciplina a atividade do Poder Judiciário e dos que a ele requerem ou perante ele litigam, correspondendo, portanto, à função estatal de distribuir a justiça;
- o **direito penal**, que é o complexo de normas que definem crimes e estabelecem penas, com as quais o Estado mantém a integridade da ordem jurídica, mediante sua função preventiva e repressiva;
- o **direito previdenciário**, que diz respeito à contribuição para o seguro social e aos benefícios dele oriundos (pensão, auxílios, aposentadoria etc.).

Responsabilidade civil e responsabilidade penal



- O direito privado abrange [Diniz, 2022]:

- o **direito civil**, que regulamenta os direitos e deveres de todas as pessoas, enquanto tais, contendo normas sobre o estado, capacidade e as relações atinentes à família, às coisas, às obrigações e sucessões;
- o **direito comercial (empresarial)**, que disciplina a atividade econômica de produção e circulação de bens e serviços do empresário e da sociedade empresária;
- o **direito do trabalho**, que rege as relações entre empregador e empregado, compreendendo normas sobre a organização do trabalho e da produção, e
- o **direito do consumidor**, conjunto de normas que regem as relações de consumo existentes entre consumidor e fornecedor.

Responsabilidade civil e responsabilidade penal



- O direito privado abrange [Diniz, 2022]:

- o **direito civil**, que regulamenta os direitos e deveres de todas as pessoas, enquanto tais, contendo normas sobre o estado, capacidade e as relações atinentes à família, às coisas, às obrigações e sucessões;
- o **direito comercial (empresarial)**, que disciplina a atividade econômica de produção e circulação de bens e serviços do empresário e da sociedade empresária;
- o **direito do trabalho**, que rege as relações entre empregador e empregado, compreendendo normas sobre a organização do trabalho e da produção, e
- o **direito do consumidor**, conjunto de normas que regem as relações de consumo existentes entre consumidor e fornecedor.

Responsabilidade civil e responsabilidade penal



- **Responsabilidade:** situação de quem, tendo violado norma ou obrigação, causando dano, se vê submetido às consequências decorrentes de seu ato lesivo, isto é, à reparação do prejuízo, pela recomposição do statu quo ante ou pela indenização.
 - Diverge pelos aspectos da natureza da norma violada, se moral ou jurídica.
- **Responsabilidade moral:** transgressão à norma moral, repousa na seara da consciência individual, de modo que o ofensor se sentirá moralmente responsável perante sua própria consciência.
 - A responsabilidade moral supõe que o agente tenha: a) livre-arbítrio, porque uma pessoa só poderá ser responsável por atos que podia praticar ou não; e b) consciência da obrigação
- **Responsabilidade jurídica:** apresenta-se quando houver infração de norma jurídica (civil ou penal), causadora de danos que perturbem a paz social ou demais valores que essa norma visa manter.

Responsabilidade civil e responsabilidade penal



- **Responsabilidade civil:** deveres de todas as pessoas, enquanto tais.
- O código civil contém normas sobre o estado, capacidade e as relações atinentes à família, às coisas, às obrigações, sucessões e etc;
- **Responsabilidade penal:** deveres de todas as pessoas, perante o coletivo.
- O código penal contém normas que definem crimes e estabelecem penas, com as quais o Estado mantém a integridade da ordem jurídica, mediante sua função preventiva e repressiva;

